

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2093/2535

นายสมพงษ์ แก้วนันทะ

โจทก์

บริษัทสยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

จำเลย

บริษัทสยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าพิเคราะห์ฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยแล้วเห็นว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามจึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อ

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 50)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 32,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 มกราคม 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 1,063.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 15 มกราคม 2535)จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 44)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การกระทำของโจทก์ที่ศาลแรงงานกลางฟังมานั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรงก็ดี และศาลแรงงานกลางพิพากษาเกินคำขอก็ดีนั้น เป็นการอุทธรณ์ในข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามให้รับอุทธรณ์ของจำเลย สำหรับปัญหาสองประการตามที่กล่าวไว้ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การกระทำของโจทก์ที่ศาลแรงงานกลางฟังมานั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรงก็ดี และศาลแรงงานกลางพิพากษาเกินคำขอก็ดีนั้น เป็นการอุทธรณ์ในข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามให้รับอุทธรณ์ของจำเลย สำหรับปัญหาสองประการตามที่กล่าวไว้ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ตัน เวทไวย-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น